

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 118 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.S.R.S.U. "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI".
Data 22/12/97	

L'anno millenovecentonovantasette il giorno ventidue del mese di Dicembre
alle ore 10,10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione urgente ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
01) CANNISTRA'	BARTOLO	P		11) CHINA	GIULIO	P	
02) SPARACINO	DOMENICA		A	12) CONTI	ATTILIO	P	
03) FONTI	DOMENICO	P		13) UTANO	FRANCESCO	P	
04) CINCOTTA	MARIO		A	14) FUSCO	MICHELE		A
05) FAVALORO	BARTOLOMEO	P		15) ZIINO	BARTOLO	P	
06) SANTAMARIA	GIUSEPPE	P		16) PROFILIO	LUCIANO		A
07) MUSCARA'	BARTOLO	P		17) IACONO	GIUSEPPE	P	
08) NATOLI	GIOVANNI	P		18) CASTELLI	GIUSEPPE		A
09) IACOLINO	GIOVANNI	P		19) SALTALAMACCHIA	GIROLAMO	P	
10) MANFRE'	ANTONINO	P		20) SARPI	SALVATORE	P	
SINDACO				ASSESSORI			
VICE SINDACO				1) _____	5) _____		
				2) _____			
				3) _____			
				4) _____			

Consiglieri

Assegnati n. 20
In carica n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Consiglieri

Presenti n. 15
Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Geom. Bartolomeo Favaloro nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott. Giovanni Famularo. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1 comma 1, lettera i) hanno espresso parere:

Il Presidente, in apertura di seduta, invita il Civico Consesso a pronunciarsi in ordine alla sussistenza dei motivi dell'urgenza della convocazione del celebrando Consiglio Comunale.

Interviene preliminarmente il consigliere Cannistrà, il quale eccepisce che vi sono argomenti provenienti dallo scorso Consiglio Comunale che non figurano all'ordine del giorno odierno; nell'evindenziare che è stato detto che non esiste più la differenza fra Consiglio Comunale urgente e non urgente, dice che riteneva che almeno l'argomento di cui era in corso la trattazione, come ad esempio quello sui servizi marittimi, fosse stato inserito all'ordine del giorno odierno, così come pure quelli riguardanti i lungomari e l'assetto organizzativo del Comune.

Ritiene che ciò viola il buon senso e le norme regolamentari.

Il Presidente, Favalaro, ritiene rientri nella discrezione del Presidente convocare il Consiglio Comunale entro i termini di legge; sottolinea che gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono tutti urgenti, come ad esempio, il programma delle assunzioni, il Regolamento per la TARSU, etc., spiegandone i motivi.

Ritiene di non avere omissso alcun argomento nell'ordine del giorno odierno, trattandosi di sessione urgente.

Si ripropone di mettere gli argomenti mancanti (di cui all'intervento di Cannistrà) al prossimo ordine del giorno di un Consiglio Comunale ^{che sarà convocato} in sessione ordinaria (nel prossimo mese di Gennaio).

Fa presente; altresì, che ha cercato di non caricare gli Uffici Comunali sotto le Feste natalizie.

Entra in aula il Sindaco, Dott. Michele Giacomantonio.

Il consigliere Cannistrà nel ribadire che è stato violato il regolamento, senza indicare però la norma violata (come richiestogli dal Presidente) conclude dicendo di votare contrario.

Effettuata quindi la votazione, per alzata di mano, per il riconoscimento degli estremi dell'urgenza, si ottiene il seguente esito:

-11 voti favorevoli

4 voti contrari (Cannistrà, China, Sarpi, Ziino).

Il Presidente comunica che il consigliere Cincotta è assente per motivi di lavoro (giusta fax, giunto in mattinata).

Il consigliere Cannistrà, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale, propone la trattazione di tre argomenti, di cui deposita i relativi documenti al tavolo della Presidenza (vedansi allegati in fotocopia).

Il Presidente quindi sospende per cinque minuti la riunione, per sentire i Capigruppo, in ordine alla richiesta di nuovi argomenti da parte del consigliere Cannistrà.

Sono le ore 10,35.

Riprendono i lavori alle ore 10,55.

Sono presenti in aula anche i consiglieri Fusco, Profilio e Castelli.

- Presenti 18

Sono presenti il Sindaco e l'Assessore La Greca.

Il Presidente Favalaro comunica che dalla riunione dei Capigruppo è emersa la volontà di trattare gli argomenti in questione al pros-

%%%

simo Consiglio Comunale e che, pertanto, dei documenti va data lettura almeno della parte dispositiva.

Da quindi lettura delle proposte (n. 1, n. 2 e n. 3) di ordini del giorno, a firma di Cannistrà ed altri.

Risulta essersi allontanato il consigliere Muscarà-Presenti 17

Il Presidente invita allora il Consiglio Comunale a pronunciarsi se gli argomenti di cui alle richieste di Cannistrà vanno discussi alla fine della seduta odierna e votati attraverso ordini del giorno oppure discussi, sempre come ordini del giorno, nel prossimo Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Effettuata, all'uopo, votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente esito:

- 6 voti favorevoli (Fusco, Cannistrà, China, Ziino, Profilio e Sarpi)
- 11 contrari (i restanti consiglieri presenti).

Il Presidente da atto che gli argomenti in parola si discuteranno pertanto nella prossima seduta ordinaria del Consiglio Comunale.

Da atto altresì che non vi sono comunicazioni da fare, di cui al punto 1° dell'ordine del giorno.

Rientra il consigliere Muscarà

-Presenti 18

Interviene il consigliere Iacolino il quale chiede di anticipare la trattazione del punto 3° dell'ordine del giorno, prima del punto 2°

Il consigliere Cannistrà fa rilevare che quando propone qualcosa l'opposizione, questa viene invitata a valutare l'opportunità di ritirarla; mentre quando propone qualcosa la maggioranza tutto è consentito.

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di Iacolino di anticipazione del punto 3° ottenendosi il seguente esito:

-12 voti favorevoli

5 Astenuti (Fusco, Cannistrà, Sarpi, Ziino, Profilio)

1 voto contrario (China).

Il Presidente introduce quindi il punto 3° dell'ordine del giorno: "Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della T.S.R.S.U. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani", dando lettura della relativa proposta di deliberazione.

Da atto che la proposta è munita dei prescritti pareri, compreso quello della Commissione consiliare "Bilancio - Finanze ed altro" di cui da lettura.

Invita il Dott. Francesco Subba, responsabile del Servizio Tributi, ad illustrare meglio la proposta.

Il Dott. Subba illustra, nei dettagli, la proposta.

Intervengono brevemente, il consigliere Manfrè per evidenziare la necessità di trovare una soluzione al problema degli esercizi commerciali che lavorano pochi mesi l'anno; l'Assessore La Greca per delle delucidazioni; il consigliere Cannistrà per evidenziare che bisogna contenere anche le spese per poter bilanciare i minori introi-

ti che si verificheranno con il regime agevolativo.

Il Presidente da atto che in ordine alla proposta sono stati presentati alcuni emendamenti (N. 8); da lettura degli stessi e dei pareri espressi dai funzionari, in corso di seduta, ponendoli di volta in volta, in votazione per alzata di mano.

Si vota il n. 1 (vedasi allegato) che viene approvato con 18 voti favorevoli (unanimità).

Quindi si passa alla votazione del n. 2 (vedasi allegato) che viene approvato con 18 voti favorevoli (unanimità).

Il Presidente pone quindi in votazione, previa lettura, l'emendamento n. 3, riguardante la modifica del terzo comma dell'art. 3 del Regolamento per l'applicazione della TRSU, ma prima dell'espressione completa del voto da parte del Consiglio, il consigliere Fusco, proponente, dichiara di ritirare, come in effetti ritira, l'emendamento.

Il Presidente legge l'emendamento n. 4 ed i relativi pareri (vedasi allegato).

Si allontana Fusco

-Presenti 17

Interviene il consigliere Iacolino, per dichiarazione di voto, dice di votare favorevolmente (precisando che quanto proposto con l'emendamento rafforza le iniziative dell'Assessore al ramo)?

Posto in votazione, per alzata di mano, l'emendamento viene approvato con 17 voti favorevoli (Unanimità).

Rientra il consigliere Fusco

-Presenti 18

Si passa quindi all'emendamento n. 5 (vedasi allegato) che previa lettura viene posto in votazione, per alzata di mano, ed approvato con 18 voti favorevoli (unanimità).

Si vota allora, sempre per alzata di mano, l'emendamento n. 6 (vedasi allegato), che viene approvato con 18 voti favorevoli (unanimità).

Indi, dopo brevi interventi di Conti, Cannistrà, Fonti, si passa alla votazione, per alzata di mano, dell'emendamento n. 7 (vedasi allegato), che viene approvato con 10 voti favorevoli - 6 Astenuti (China, Fonti, Iacono, Natoli, Castelli, Saltalamacchia) e 2 voti contrari (Iacolino e Favaloro).

Si passa infine alla votazione, per alzata di mano, dell'emendamento n. 8 (vedasi allegato) che viene approvato con 18 voti favorevoli.

A questo punto il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta ed il relativo Regolamento, così come risultante emendato.

Il consigliere Cannistrà, per dichiarazione di voto, dice che questo regolamento dal punto di vista politico, della politica di spesa, è del tutto stonato rispetto alla politica di spesa seguita sinora dall'Amministrazione. Esso va controcorrente e rappresenta un'inversione di tendenza.

Pur rimanendo perplesso dice di votare favorevolmente.

Il Presidente ringrazia il Dott. Subba per la sua presenza in Consiglio Comunale e la collaborazione prestata.

Effettuata la votazione, per alzata di mano, della proposta così come emendata, si ottiene il seguente esito:

-13 voti favorevoli (Unanimità).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, ed i pareri espressi a corredo della stessa (vedasi allegato);
- Sentito il dibattito sviluppatosi in corso di seduta;
- Visto il verbale della Commissione consiliare Bilancio-Finanze ed altro, in data 22 Dicembre 97;
- Visti gli emendamenti presentati e votati in corso di seduta;
- Visti gli esiti delle superiori votazioni:

. DELIBERA

- 1)Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione relativa a: "Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della T.S.R.S.U - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani", che, in allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente al Regolamento così come risultante modificato ed integrato dai 7 (nn. 1-2-4-5-6-7-8) emendamenti presentati e votati in corso di seduta.

oooooooooooo



SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

nente: si da incarico al settore RAGIONERIA

o TRIBUTI di predisporre gli atti relativi all'oggetto di
o riportato:

ITTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.S.R.S.U.
"TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI".

IL SINDACO

L'ASSESSORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della T.S.R.S.U.
"Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani"**

IL CONSIGLIO COMUNALE

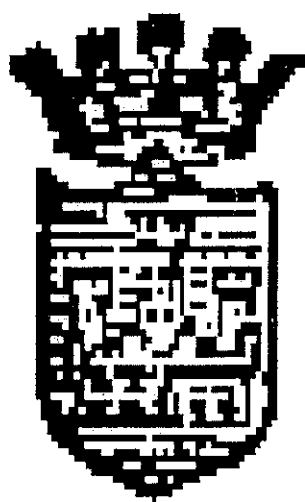
- **Richiamata** la deliberazione Consiliare n. 68 del 22/06/1995, riscontrata dal CO.RE.CO. - sezione centrale di Palermo - con decisione n.16279/16354 del 29/12/1995, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della T.S.R.S.U. (Tassa-Smaltimento-Rifiuti-Solidi-Urbani);
- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.45 dell' 11/02/1997, con cui sono state modificate le tariffe per l'applicazione della T.S.R.S.U.;
- **Visto** che in virtù dell'art.58 del D.Lgs. 507/93 la tassa va disciplinata con apposito regolamento;
- **Dato atto** che le norme relative ad esclusioni e riduzioni, non modificano sostanzialmente il contenuto del precedente regolamento, ma hanno lo scopo di agevolarne l'interpretazione e quindi di renderlo più chiaro e facilmente applicabile;
- **Constatato** che il vigente regolamento non prevede la concessione di agevolazioni, espressamente disciplinate dalla normativa in vigore, applicabili solo se indicate nello stesso regolamento;
- **Considerato** che le novità più importanti, che si intendono introdurre all'attuale regolamento, riguardano la concessione di agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed esenzioni, espressamente previste dall'art. 67 del D.Lgs. 507/93, a favore delle categorie economicamente più deboli, al fine di rendere più equa la ripartizione del carico tributario, in relazione alla capacità contributiva dei soggetti tassati;
- **Dato atto** che le agevolazioni sopra indicate devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta;
- **Visti** i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei vari settori ai sensi della L.R. n. 48/91;
- **Visto** l'ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della T.S.R.S.U. (Tassa-Smaltimento-Rifiuti-Solidi-Urbani) che integra e modifica quello vigente.

Comune di Lipari

Provincia di Messina



Regolamento

per l'applicazione della

T.S.R.S.U.

(Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani)

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146 per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore stabilendo quanto necessario per l'applicazione del tributo.

ART. 3

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito dei centri abitati, delle frazioni, dei nuclei abitati, delle isole ed eventualmente esteso alle zone con insediamenti sparsi, del territorio comunale.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari all'80% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 600 mt. e fino a 1000 mt.;

b) in misura pari al 60 % della tariffa se la suddetta distanza supera 1000 mt. e fino a 3000 mt.;

c) in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori ai 3000 mt.;

Le condizioni sopra citate, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali (Ufficio Ecologia e Ufficio Tributi). Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro novanta giorni a porre rimedio al disservizio, su domanda del contribuente decorrono gli effetti sulla tassa.



Art. 4

Presupposto della tassa

La tassa è dovuta in caso di occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, adibite a qualsiasi uso, esistenti nel territorio comunale dove il servizio di raccolta è stato istituito in regime di privativa o reso in via continuativa.

La tassa è inoltre dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso al fabbricato.

Art. 5

Soggetti Passivi

La tassa è dovuta da:

- coloro che occupano o detengono locali o le aree coperte e scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree coperte e scoperte;
- coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni di condomini di cui all'art. 1117 c.c.;
- coloro che gestiscono i servizi comuni in caso di fabbricati in multiproprietà o di centri commerciali integrati.

L'amministratore del condominio è il soggetto responsabile del pagamento di cui al punto superiore ed è obbligato a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nei termini stabiliti dalla Legge, l'elenco degli occupanti o detentori di locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree scoperte, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree scoperte ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante dietro denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.



TITOLO II

TARIFFE - SUPERFICI - ESENZIONI - ESCLUSIONI E RIDUZIONI

Art. 7 Deliberazione delle tariffe

Il comune delibera entro quando stabilito dalle leggi in vigore la tariffa per unità di superficie, tenuto conto dei criteri di classificazione delle unità produttive di rifiuti e di graduazione della tassa.

La mancata adozione della delibera entro il termine, comporta l'applicazione della tariffa vigente per l'anno in corso

Art. 8 Determinazione della tassa

La tassa è determinata in base alla tariffa relativa ad un anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

La tassa è determinata in funzione delle quantità e qualità media dei rifiuti producibili nei locali o nelle aree a secondo dell'uso o delle destinazioni di queste: la tariffa è altresì determinata in funzione dello smaltimento.

Le tariffe sono inoltre stabilite per categorie o sottocategorie omogenee di locali ed aree aventi omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, a seconda del rapporto di copertura del costo del servizio come stabilito per legge; il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata va moltiplicata per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 9 Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.



ART. 10 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

1) gli immobili di residenza dei titolari di solo reddito di pensione sociale o di pensione INPS integrata al minimo, a condizione:

- che abbiano un'età non inferiore a 55 anni;
- che non vi siano altri redditi di alcun genere nell'ambito dell'intero nucleo familiare di appartenenza, fatta eccezione per quelli sopraindicati;
- che non vi sia, di fatto, convivenza con soggetti titolari di reddito di alcun genere, formalmente e legalmente riconosciuti o meno;
- che gli stessi siano proprietari solo dell'immobile per cui si chiede l'esenzione dalla tassa;

Non costituiscono reddito secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1991 le pensioni di guerra in quanto le stesse costituiscono atto risarcitorio nei confronti di coloro che a causa della guerra abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica.

2) gli immobili di residenza dei nuclei familiari che versano in condizioni di indigenza documentata. La condizione è da considerare tale quando non è alcun membro del nucleo familiare, titolare o proprietario di:

- redditi di qualsivoglia natura, formalmente e legalmente riconosciuti o meno;
- beni o porzioni di beni immobili;
- beni mobili registrati (automobili, imbarcazioni ecc.);
- beni voluttuari o di lusso (natanti, telefonini, accessori dell'immobile e delle pertinenze ecc.)

I cittadini di cui ai punti 2 e 3 non verranno inseriti nei ruoli comunali, ma, a cura del Servizio Tributi, iscritti in un apposito elenco che verrà periodicamente sottoposto a controllo, aggiornamento e revisione da parte dei competenti uffici comunali.

Il Servizio Tributi potrà contattare direttamente gli uffici competenti a fornire notizie in merito alla revisione ed aggiornamento del citato elenco e potrà richiedere notizie e chiarimenti al cittadino, che è tenuto a fornirle nei tempi e nei modi richiesti, al fine di poter continuare ad usufruire dell'esenzione.

ART. 11 Esclusioni dalla tassa

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, da presentare entro i termini previsti dalla vigente normativa, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.



Sono da considerare tali le aree che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia presenza umana;
- b) unità immobiliari prive di mobili e/o suppellettili e/o di utenze (acqua-luce-gas);
- c) fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle Leggi vigenti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, con apposite convenzioni, a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Per le attività di seguito elencate (escluse le parti dei locali adibite ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e a disposizione del pubblico ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani), qualora risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica all'area suddetta la detassazione sotto indicata, a condizione che l'interessato dimostri, allegando alla denuncia, originaria o di variazione, la prevista documentazione, attestante l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Esercizi commerciali	30%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	30%
Elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie	30%
Tipografie	30%



Laboratori analisi	30%
Ospedali-Istituti di ricovero-Case di cura	30%
Attività di estrazione di prodotti minerari	20%
Studi medici	20%
Ristoranti, rosticcerie, pizzerie, bar ed es. similari	20%
Barbieri-parrucchieri	20%

ART. 12 Riduzioni della tassa

La tassa unitaria è ridotta nei seguenti casi:

- del trenta per cento (30%) per abitazioni con unico occupante;
- del quindici per cento (15%) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo. La condizione deve risultare dalla dichiarazione originaria o di variazione, l'abitazione, inoltre, non deve essere ceduta in locazione, uso, comodato, ecc.;
- del trenta per cento (30%) per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte di uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da autorizzazione o licenza amministrativa per l'esercizio dell'attività;
- del quindici per cento (15%) per gli utenti che dimorino per più di sei mesi all'anno all'estero e che utilizzino in modo saltuario un'abitazione in Italia, sempre che la stessa non sia ceduta in locazione, comodato, ecc.;
- del trenta per cento (30%) nei confronti degli agricoltori che occupano la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- del dieci per cento (10%) per i cittadini abitanti della frazione di Lami in cui esiste la discarica.

Le riduzioni saranno concesse, a domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentare successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 13 Classificazione delle categorie

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, secondo comma, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

- 1) Locali adibiti ad uso di abitazioni private e loro pertinenze;
- 2) Locali destinati ad uffici pubblici e privati;
- 3) Stabilimenti edili industriali e deposito merci;



- 4) Negozi ad uso commerciale con relativi depositi;
- 5) Supermercati - Alimentari - Frutta e verdura con relativi depositi;
- 6) Sale convegno, teatri e cinematografi, colleggi, convitti, pensionati;
- 7) Ass.sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, scuole pubbliche e private;
- 8) Aree adibite a campeggi, distributori di carburanti, botteghe artigiane, stabilimenti balneari, autorimesse;
- 9) Ristoranti, trattorie, esercenti simili, bar, night club, discoteche ecc.; ✓
- 10) Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, case per ferie e vacanze;
- 11) Banche;
- 12) Farmacie;

Per i locali ed aree non comprese nelle voci di cui sopra si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART.14 **Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in caso di occupazione o detenzione, anche di fatto, di locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base tariffa giornaliera. Si considera temporaneo l'uso di durata inferiore a mesi sei.

La tariffa giornaliera è calcolata rapportando a giorno la tariffa annuale prevista per la categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50% e con un importo minimo, da versare in ogni caso, non inferiore a £ 20.000.

In mancanza della voce specifica, si applica la tariffa della categoria con voci di uso assimilabili per quantità e qualità di rifiuti producibili.

L'obbligo di dichiarazione in questo caso è assolto a seguito di pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla TOSAP, al momento dell'occupazione, con il modulo di versamento previsto dalla normativa sulla TOSAP.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulta versata al momento dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'applicazione e la quantificazione della tassa da pagare in relazione allo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani, delle imbarcazioni da diporto e natanti vari, che occupano posti barca dei porti del Comune, si fa rinvio alle convenzioni che l'Ente stipulerà con i soggetti che saranno preposti alla gestione di tali aree.



TITOLO III

ACCERTAMENTO - POTERI DEI COMUNI - SANZIONI RISCOSSIONE DELLA TASSA - RIMBORSI

ART.15

Accertamento

Il comune designa un funzionario responsabile, avente le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa sui rifiuti solidi urbani. Le richieste, gli avvisi di accertamento e i provvedimenti relativi devono essere da lui sottoscritti.

In caso di dichiarazione infedele o incompleta, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento in rettifica, relativamente all'anno di presentazione della dichiarazione stessa e a quello precedente per la parte relativa all'inizio dell'obbligazione tributaria (primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio dell'utenza).

L'avviso di accertamento deve essere emesso a pena di decadenza entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Se la dichiarazione è omessa, viene emesso un avviso di accertamento d'ufficio entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.

Nel caso in cui il contribuente non renda possibile l'accesso o vi sia altro impedimento alla diretta rilevazione delle superfici e della destinazione delle stesse, il comune procede all'accertamento in base a presunzione semplice come previsto dall'art. 2729 del C.C..

Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal Funzionario designato, e contenere:

- a) gli elementi identificativi del contribuente;
- b) gli elementi identificativi dei locali, delle aree e loro destinazione;
- c) i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
- d) gli imponibili o maggiori imponibili accertati;
- e) la tariffa applicata e la relativa delibera;
- f) la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
- g) le maggiori somme dovute indicate distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattasse ed altre penalità;
- h) l'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il termine entro cui deve essere prodotto.

Art. 16

Poteri dei Comuni

Ai fini del controllo dei dati acquisiti dalle dichiarazioni o in sede di accertamento d'ufficio, il competente ufficio comunale può inviare ai contribuenti un invito motivato ad



esibire e/o trasmettere documenti, planimetrie dei locali e delle aree scoperte, oppure possono inviare questionari relativi a dati e notizie specifiche.

Possono inoltre essere utilizzati legittimamente dati e notizie acquisiti da altri enti o uffici pubblici.

Per garantire l'efficienza dell'azione accertatrice i comuni possono stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'individuazione delle superfici sottratte al tributo. Il capitolato d'intesa deve contenere i criteri e le modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché i requisiti di capacità e affidabilità del personale impiegato per le verifiche.

La mancata risposta nei termini previsti nel questionario o nell'invito, può comportare l'accesso negli immobili soggetti alla tassa al fine di rilevare esclusivamente la destinazione e la misura delle superfici.

L'accesso è autorizzato dal Sindaco ed il contribuente deve essere avvisato almeno 5 giorni prima della verifica.

Sono incaricati degli accessi:

- gli agenti della polizia urbana;
- i dipendenti dell'ufficio tributi del comune;
- il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile.

Il Servizio Tributi del Comune potrà predisporre apposite procedure di concordato fiscale anche per i tributi comunali qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente.

Art. 17

Sanzioni

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da £ 50.000 a £ 150.000 si fa rinvio ai procedimenti sanzionatori previsti dalle Leggi in vigore.

ART.18

Riscossione della tassa

La riscossione avviene mediante iscrizione in ruoli principali o in ruoli suppletivi. Nei ruoli sono iscritti gli importi del tributo e delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati in base ai ruoli dell'anno precedente, delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.

La consegna dei ruoli all'intendenza di finanza deve essere effettuata a pena di decadenza entro il termine stabilito dalle Leggi in vigore, a cura del funzionario responsabile.

Gli importi sono arrotondati alle 1000 lire per difetto, se la frazione non supera la 500 lire o per eccesso se superiore.

Gli importi iscritti a ruolo sono normalmente suddivisi in quattro rate bimestrali consecutive, portanti le scadenze indicate nell'art.18 del DPR 602/73. Le rate possono essere ridotte a due su autorizzazione dell'intendenza di finanza.



Il contribuente può proporre al Sindaco istanza di rateazione, per le somme iscritte sia nei ruoli principali che in quelli suppletivi, sino ad otto rate, qualora il carico tributario sia comprensivo dei tributi arretrati.

Il mancato pagamento consecutivo di due rate comporta la decadenza del beneficio.

La maggiore dilazione comporta però l'addebito degli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

ART.19

Rimborsi

L'ufficio comunale dispone, mediante il funzionario responsabile, lo sgravio o il rimborso:

- in caso di errore e di duplicazione del tributo;
 - di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalle decisioni dei giudici tributari.
 - di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, rispetto al provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la decisione della Commissione Tributaria Provinciale.
- Si procede ad emettere lo sgravio o il rimborso anche se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini ma comunque entro sei mesi dalla data di notifica dell'iscrizione a ruolo.

Lo sgravio o il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta è disposto entro novanta giorni dalla domanda del contribuente, da presentare a pena di decadenza entro due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale con decorrenza dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART.20

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART.21

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni.



ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/90 N° 142, recepita con L.R. 11/12/1991 N° 48.

SETTORE RAGIONERIA

TRIBUTI

PER LA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE:

favorevole

IL RESPONSABILE

Lipari, li 28-11-1997

SETTORE RAGIONERIA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE:

favorevole

IL RESPONSABILE

Lipari, li 28-11-1997

zione ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 recepita con L.R. N° 48/91 e dell'art. 13 della 10/12/91 N° 44.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

SOTTO il Bilancio;

SOTTO la proposta che precede;

A T T E S T A

del prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di L. _____

satta imputazione al Capitolo _____ Competenza _____ residui _____

Somma stanziata (+) L. _____

Variazioni in aumento (+) L. _____

Variazioni in diminuzione (-) L. _____

Somma disponibile L. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Lipari, li _____

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE:

IL SEGRETARIO GENERALE

Lipari, li 24/12/1997

1/2. Ordine del giorno

1/

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Decreto del Ministero BB. CC. del 26-9-1997 concernente l'indennità risarcitoria per le opere abusive nelle aree vincolate;
- Considerato che un'applicazione della indennità in forma generalizzata su tutto il territorio non può corrispondere allo spirito della norma stessa che vuole sanzionare il "danno causato" ad un bene e non punire l'abuso, già previsto da altra Legge;
- Ritenendo che il richiamo alla Legge 8.8.1985 N.431 ^{di zone} si riferisce alla tutela di particolare interesse ambientale, valutabili mediante precise categorie naturalistiche;

D E L I B E R A

di dare mandato all'Amministrazione Comunale perché, prima di ogni ulteriore iniziativa, si munisca di parere pro-veritate e del supporto urbanistico della Regione Siciliana, poiché l'indennità risarcitoria, tra l'altro, non può prescindere dallo strumento urbanistico al tempo vigente per il calcolo per presunto danno ambientale.

Lipari, 22-12-1997

*Acquisti
Garcia
Della
Della
Della
Della
Della*

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 6-quater del Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29-11-1997, concernente "Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico";
- Considerata l'alta incidenza socio-economica del suolo pubblico specie nei comuni ad alta affluenza turistica;
- Ritenuto che occorre dare ogni sostegno possibile ad una economia come la nostra che vive forti segnali di preoccupazione, con riflessi anche sulla tenuta dei livelli occupazionali;
- Constatata la conseguenza tecnica per l'Ente che ad una mancata entrata deve corrispondere un relativo contenimento della spesa, e che ciò nel prossimo Bilancio possa essere obiettivamente attuato;

D E L I B E R A

di esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi, attribuendo a tale provvedimento effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988. Restano salvi i limiti urbanistici, del codice della strada e degli interessi privati e pubblici, ai quali va posta maggiore attenzione.

Lipari, 22-12-1997

Manfredi
Sap
di Valle
di Valle
di Valle
di Valle

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Considerato che la "Pozza dei fanghi ed acque calde di Vulcano" costituisce un bene culturale territoriale di tale significato da giustificare il vincolo TS2 (Tutela speciale dell'area di Vulcano TERME DI LEVANTE, ACQUE CALDE) nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, pubblicato il 9-6-1997;
- Constatato che la finalità del regime normativo è volta alla realizzazione di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale;
- Ritenendo che sia scopo primario garantire l'accessibilità e fruibilità sociale della risorsa naturale in questione che costituisce, insieme ai crateri di Stromboli, l'immagine immediata che identifica le Eolie nel mondo;
- Vista la D.G.M. N. 664/1997;
- Preso dell'art. 20 dei Regimi Normativi del Piano Paesistico che per tale tipo di risorsa prevede il regime di gestione "pubblico o privato in concessione convenzionata dell'uso del suolo e della risorsa con garanzia di libero accesso ed uso della spiaggia ed onerosità limitata ai soli servizi aggiuntivi di ~~gestione~~ fruizione";
- Giudicando che mai come in questo caso la soluzione più "corretta e adeguata" per garantire fruibilità sociale di una risorsa primaria sia la netta esplicitazione dell'intervento pubblico a tutela di interessi positivi e per scongiurare contraddizioni;

1.

Comunicando il regolamento per
l'applicazione delle T.S.R.S. in art. 10,
oltre a questo disposto dall'art. 5 legge 8
Agosto 1941, che non costituiscono reddito
le pensioni di morte, si ritiene inaltera
di inserire le rendite e titoli risarcitorio
che non costituiscono reddito.
e previsioni analoghe, così come previste
dalla legge.

Lepini, 22.12.47

~~Stefano~~ ~~Lepini~~
Giovanni Fenu

PARERE FAVOROVILE

RE FUNZIONARIO

22/12/47, ORE 12.36

PIER LA REGOLARITA' TECNICA - CONTABILE!

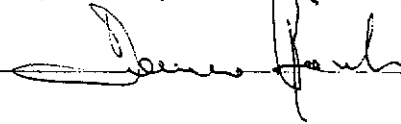
si esprime parere favorevole, e

22/12/1947, ORE 12.36.

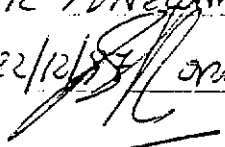
Sotto il profilo della regolarità, si esprime
parere favorevole -

Lepini, 22/12/47

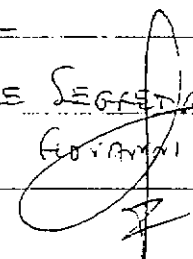
10 VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Fenu

Conferimento al regolamento
 per l'applicazione delle T.S.R.S.U. all'art. 12:
 conversione di epuratore sotto forma di
^(art. 67 comma 1 - DLGS. 507/93)
 esclusione delle misure del 20% per cento
 per chi si fornisce di "COMPOSTER" (attrezzo
 per trasformare i rifiuti organici alimentari
 e vegetale in concimi) l'acquisto e il
 funzionamento dell'attrezzo deve essere
 debitamente documentati e richiesti dall'Ente.
 22/12/1997 

PARERE SAGGIORE

IL SAGGIORE
 22/12/1997 OR 12.06


PER IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE:
 il presente parere favorevole:
 22/12/1997, OR 12.10. - 

Letto il testo della legittimità, si
 esprime parere favorevole -
 22/12/1997
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Giovanni Farnetani)


Esponente

4

Al Consiglio Comunale

Nota L'entità dei costi del servizio ecologico del Comune che grava
in modo sempre più insostenibile sui Tributari dei cittadini;
Chiedo che un servizio così complesso debba essere operato da
una istituzione vigilante che solo la Polizia Urbana può garantire
del bene

Si sottopone all'attenzione antieconomica del servizio ecologico Comunale
le varie opere di vigilanza della Polizia Municipale,
sostituendo, se del caso, opportuno mezzo operativo.

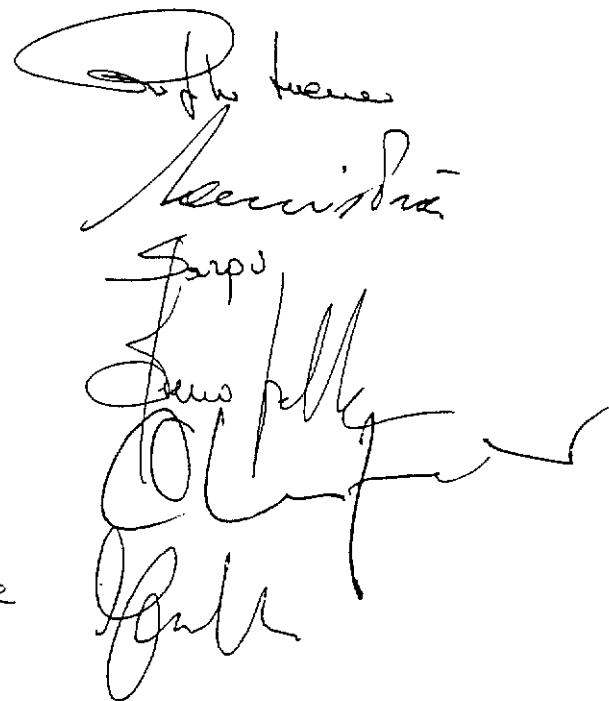
h/pv 22/12/97

22/12/97 ore 12.35
PARERE FAVORABILE

IL SINDACO



PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA-CONTABILE: h/pv
PARERE FAVORABILE
22/12/97, ore 12.35.

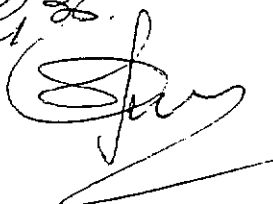


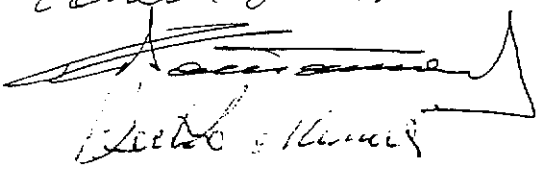
Parere
Favorabile
Il Sindaco

I sottoscritti consiglieri comunali chiedono
che all'art. 12 del "Regolamento per l'applicazione
della T.S.R.S.V." venga modificata la
percentuale di riduzione delle tasse per
i contribuenti di fieno nelle misure del
10 (anziché 10%) in considerazione delle
diminuzioni delle distese nelle frazioni
e conseguente penalizzazione sotto
aspetto territoriale - ambientale
fieri, 22-12-87

22/12/87 ore 12.00
PARERE FAVOREVOLE
12 DICEMBRE


I consiglieri
fieri
Dall'arch.
Gruppo 1930

IL PARERE DI LEGGENDARIO
TECNICO. COSTA BILÈ:
20/12/87, ore 12.00.


Carlo Vanni
Ettore Franceschi
Giovanni Rossi
Giovanni Rossi


Sotto il profilo della legalità, si esprime parere
favorevole -
fieri 22.12.87

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(D.A. G. FAVOLARO)

PER L'ESPOSIZIONE DI ATTIVITÀ ALL'ART. 10 "ESPOSIZIONE" DA
RIONE "I CITTADINI DI CUI AI PUNTI 2 E 3" VENE
RISTITUITA DALLA SEGUENTE: "I CITTADINI DI CUI AI PUNTI 1 E 2"
LA RIONE DELL'ART. 3 PUNTO 3 "EDIFICI SITUATI FUORI DELL'AREA DI
ACCOLTA" VIENE ABBONATA -

22/12/87 ore 12.20
PADOVANO

Carli

IL FUNZIONARIO



PER IL FARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE:
e infine per formule:
22/12/87, ore 12.31, -



Detto il prof. della legittimità, si esprime
senza favorevole -

Lign, 22/12/1987

IL VICE SEGRETARIO G/LE
(Dott. GIOVANNI FANULANO)

(7)

Emendamento art. 12 - 3° comma - soppresso
"risultate le autorizzazioni che sono emesse..."

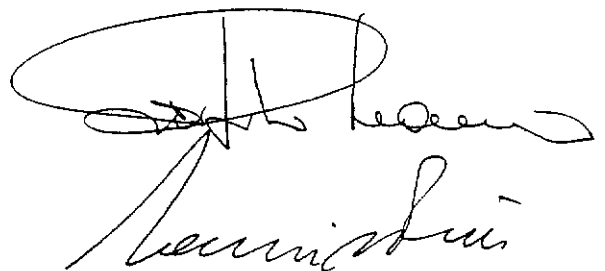
Il Consiglio Comunale

Adotta il Regolamento di Applicazione delle T.S.R.S.U. ;
Costatando che la gran parte di pubblici esercizi utilizza le
aree esterne per un periodo limitato dell'anno ;
Costatando la Tipologia peculiare del nostro Turismo
che è altamente stagionale

Delibera

di applicare le relative T.S.R.S.U. nelle aree esterne
dei pubblici esercizi limitatamente al periodo
effettivo di utilizzo dichiarato con atto autorizzatorio dai
Titolari e accertato dall'Ente.

Adesso 22/12/97



Baggio
Com. 1°

PARERE CONTRARIO

AVVERTO NON CONTRARRE A
QUANTO PREVISTO DALL'ART.

COMMA 3 D. LGS 507/93

22/12/97 ore 12.11

IL PRESIDENTE

PER IL PARERE DI REFORMA, TECNICA -
CONTABILE: in esec. del Prov. 29/12/97 ore 12.37

Eventualmente all'art. 3 del reg.

8

al terzo comma va corretto: "campus situati fuori dell'area di raccolta".

Aggiungere il comma nel seguente:

Gli occupanti o detentori degli insediamenti: campus situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani inerti ed assimilati nei contenitori più vicini, in tale zona letana e' novita'.

a) in un'area pari al 40% della superficie, se la superficie del verde posto in perimetrazione e' di fatto superiore a 600 metri. e fino a 1000 mt;

b. in un'area del 30% della superficie se la superficie e' superiore a 1000 mt. e fino a 3000 mt.

c. nelle un'area del 20% per superficie superiore.

22/12/92 ore 12.39
PARERE TECNICO

IL RESPONSABILE



PER IL PARERE DI PECARITA' TECNICA - CONTABILE:
il responsabile parere favorevole
22/12/92, ore 12.45.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

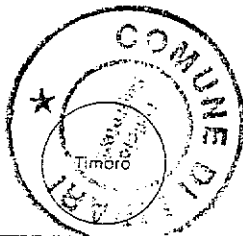
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 1 GEN. 1998 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

- con lettera n. 92, in data 31 DIC. 1997, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

☒ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

☐ Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, il 2 GEN. 1998



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 1 GEN. 1998 al 16 GEN. 1998 come previsto dall'art. 11,

a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12 GEN. 1998

☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

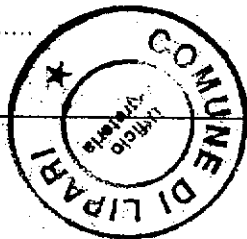
☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);

☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, il 12 GEN. 1998



Il Segretario Comunale

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

PALERMO

UNITA' OPERATIVA N°

N° 1016/43

SEDUTA DEL 19-2-98

NON C'È ANNULLATA IL LEGHETTIMITA' PARZIALMENTE

Il sottoscritto ... per l'efficienza nella ...
Sostituire

all' ... del regolamento - 3. e come, il seguente

- a) in misura pari al 40% delle tariffe, se la risposta del ...
- b) in misura pari al 30% delle tariffe se ...
- c) in misura pari al 20% delle tariffe per ...

in data 22-12-1997

[Signature]

CONTRATTO ...
3 DEC 1997 ...

PARTE CONTRARIA
22/12/97 ore 12.07
IL ...

[Signature]

PER IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE:
...
2/12/97, 12.33.

[Signature]

Sotto il profilo della legittimità:
Parere contrario, per le motivazioni ...
L. 22/12/97 ... IL VICE SEGRETARIO GENERALE ...

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

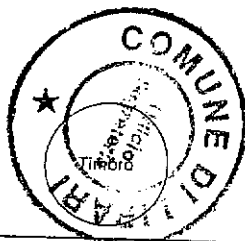
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 1 GEN. 1998 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

con lettera n. 92, in data 31 DIC. 1997, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni;

☒ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

☐ Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

alla Residenza comunale, il 12 GEN. 1998



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 1 GEN. 1998 al 16 GEN. 1998 come previsto dall'art. 11, è seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12 GEN. 1998

I decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

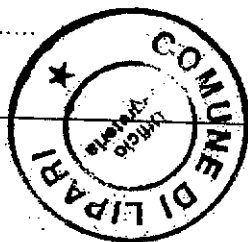
☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);

☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

alla Residenza comunale, il 12 GEN. 1998



Il Segretario Comunale

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
== PALERMO ==

UNITA' OPERATIVA N°

N° 1016/49 SEDUTA DEL 19-2-98

NON S'ANNULLA LA LEGITTIMITA' PARZIALE